

Geschäftsraummietvertrag

Vertrag über die Anmietung von Geschäftsräumen gemäß Muster der Industrie- und Handelskammer (Stand 01.01.2025)

Zwischen der nachfolgend genannten Vermieterpartei und der nachfolgend genannten Mieterpartei wird folgender Geschäftsraummietvertrag geschlossen:

VERMIETER

NAME / FIRMA

STRASSE, HAUSNUMMER

PLZ, ORT

VERTRETEN DURCH (GGF.)

MIETER

NAME / FIRMA

STRASSE, HAUSNUMMER

PLZ, ORT

VERTRETEN DURCH (GGF.)

1 MIETRÄUME

STRASSE, HAUSNUMMER, PLZ, ORT DES GEBÄUDES

ERDGESCHOSS

1. ETAGE

KELLER

DACHBODEN

MIETFLÄCHE (M²)

ÜBERGEBENE SCHLÜSSEL (ANZAHL / BEZEICHNUNG)

Mieter und Vermieter haben das Mietobjekt gemeinsam eingehend besichtigt. Der Mieter übernimmt die Mietsache wie besichtigt. Die Parteien fertigen bei Übergabe ein Übergabeprotokoll, das den Zustand der Mietsache konkretisiert, von beiden Seiten unterzeichnet wird und Bestandteil dieses Vertrages wird.

Schäden an den Mieträumen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen.

Die übrigen Flächen des Gebäudes, die nicht zum Mietobjekt gehören, sind nicht mitvermietet. Der Mieter darf diese gemeinsam mit den weiteren Mietern gemäß der Hausordnung mitnutzen.

2 MIETZWECK

Die Vermietung erfolgt zur ausschließlichen Nutzung als:

NUTZUNGSZWECK

Eine Änderung der vertraglich vereinbarten Nutzung ist von der Zustimmung des Vermieters abhängig, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Ein wichtiger Grund besteht insbesondere in einer Konkurrenzsituation zu anderen Mietern des Objekts.

Der Vermieter behält sich vor, seine Zustimmung nur gegen einen angemessenen Mietzuschlag zu erteilen, sofern die gewünschte neue Nutzung zu einer intensiveren Beanspruchung des Mietobjekts führt oder die Vermietbarkeit weiterer Einheiten im Gebäude beeinträchtigt.

Der Mieter ist verpflichtet, alle für seinen Betrieb erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Konzessionen auf eigene Kosten einzuholen.

3 AUSSTATTUNG DER MIETRÄUME, RÜCKBAUVERPFLICHTUNG

Zustand bei Übernahme

- ☐ Die Räume werden im renovierungsbedürftigen Zustand übernommen.
- ☐ Die Räume werden im nicht renovierungsbedürftigen Zustand übernommen.

Zustand bei Rückgabe

- ☐ Die Räume sind im gleichen Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen wurden.
- ☐ Die Räume sind in renoviertem Zustand zurückzugeben.

Die Mieträume enthalten folgendes Inventar:

INVENTAR

Nimmt der Mieter bauliche Veränderungen an der Mietsache vor (Einbauten, Umbauten, Ausbauten), verpflichtet er sich, diese spätestens bis zur Beendigung des Mietverhältnisses beseitigt zu haben.

4 MIETZEIT UND ORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Bitte eine der beiden Varianten auswählen:

- ☐ Befristetes Mietverhältnis mit automatischer Verlängerung (siehe unten).

MIETBEGINN

MIETENDE

VERLÄNGERUNG UM (JAHRE)

Das Mietverhältnis verlängert sich um die oben genannte Anzahl an Jahren, falls es nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. Für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des Kündigungsschreibens entscheidend.

- ☐ Unbefristetes Mietverhältnis mit gesetzlicher Kündigungsfrist.

MIETBEGINN

Das Mietverhältnis kann mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am 3. Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist schriftlich beim anderen Vertragspartner eingegangen ist.

5 FRISTLOSE KÜNDIGUNG

Der Vermieter ist berechtigt, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen, unter anderem wenn

- a) der Mieter mit zwei Monatsmieten in Verzug ist, oder
- b) der Mieter trotz Mahnung das Mietobjekt weiterhin vertragswidrig nutzt, oder

- c) nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters eintritt. Diese wird vermutet, wenn Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ausgebracht werden, die die Ansprüche des Vermieters gefährden.

Die gesetzlichen Kündigungsrechte ohne Fristsetzung aus §§ 543 Abs. 2 Nr. 1, 569 Abs. 1 BGB bleiben unberührt.

Im Übrigen ist jede Partei zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn der Vertragspartner eine wesentliche Vertragspflicht trotz vorheriger Abmahnung wiederholt verletzt.

6 MIETZINS

MONATLICHE NETTO-GRUNDMIETE (€)

KREDITINSTITUT (BANK)

Die Miete ist im Voraus, spätestens am 3. Werktag jeden Monats, kostenfrei auf das genannte Konto des Vermieters zu zahlen.

Folgende Nebenabgaben hat der Mieter zusätzlich innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung zu entrichten:

BETRIEBSKOSTEN (€ / MONAT)

SONSTIGE KOSTEN – BEZEICHNUNG

SONSTIGE KOSTEN (€)

Zusätzlich trägt der Mieter die anteiligen Heizkosten entsprechend der Heizkostenverordnung.

- ☐ Der Vermieter optiert zur Umsatzsteuer; der Mieter zahlt auf die vereinbarte Gesamtmiete die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zusätzlich.
- ☐ Keine Umsatzsteueroption; die Miete versteht sich umsatzsteuerfrei.

7 ANPASSUNG DES MIETZINSES (WERTSICHERUNG)

- ☐ Die nachfolgende Wertsicherungsklausel ist Vertragsbestandteil.
- ☐ Es gilt keine Wertsicherungsklausel; die Miete bleibt für die Vertragsdauer unverändert.

Erhöht oder vermindert sich künftig der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber dem für den Monat des Vertragsschlusses veröffentlichten Index um mindestens 10 Prozent, so ändert sich der Mietzins im gleichen prozentualen Verhältnis nach unten oder oben. Eine Erhöhung ist durch den Vermieter, eine Verminderung durch den Mieter der jeweils anderen Partei in Textform anzuzeigen. Die Änderung tritt im auf die Anzeige folgenden Monat in Kraft.

Sollte der genannte Index eingestellt werden, tritt an seine Stelle der entsprechende Nachfolgeindex. Weitere Anpassungen erfolgen nach demselben Maßstab, wobei jeweils der Indexstand zum Zeitpunkt der letzten Anpassung als Ausgangsindex gilt.

Haben vom Mieter auf eigene Kosten vorgenommene bauliche Veränderungen eine Werterhöhung der Mieträume zur Folge, bleibt diese bei einer Neufestsetzung des Mietzinses außer Betracht.

8 MIETKAUTION

- ☐ Barkaution in Höhe von drei Monatsmieten. Die Kaution wird vom Vermieter auf einem gesondert geführten Konto verwahrt; eine Verzinsungspflicht wird ausgeschlossen.
- ☐ Bankbürgschaft: unwiderrufliche, unbefristete, unbedingte und selbstschuldnerische Bürgschaft eines Kreditinstituts in Höhe des Kautionsbetrags, zahlbar auf erste Anforderung ohne Prüfung der Forderung.

KAUTIONSBETRAG (€)

9 BAULICHE VERÄNDERUNGEN, AUSBESSERUNGEN

Bauliche Veränderungen an den Mieträumen darf der Mieter nur nach schriftlicher Zustimmung des Vermieters vornehmen lassen. Die Zustimmung darf verweigert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die der Erhaltung des Gebäudes, der Abwendung drohender Gefahren oder der Beseitigung von Schäden dienen, darf der Vermieter ohne Zustimmung des Mieters vornehmen lassen. Werden solche Arbeiten aus anderen Gründen vorgenommen, bedarf es der Zustimmung des Mieters nicht, sofern dieser dadurch nur unwesentlich beeinträchtigt wird; in diesen Fällen entstehen keine Schadensersatz- oder Mietminderungsansprüche.

Von beabsichtigten baulichen Tätigkeiten am Gebäude, die den Mieter beeinträchtigen könnten, hat der Vermieter ihn so rechtzeitig zu verständigen, dass der Mieter Vorkehrungen zur Weiterführung seines Betriebes treffen kann. Unterbleibt diese Benachrichtigung, kann dem Mieter ein Anspruch auf Schadensersatz oder Mietminderung entstehen.

10 BETRETEN DER MIETSACHE

Der Vermieter darf die Geschäftsräume nach vorheriger Ankündigung während der Geschäftszeiten, bei Gefahr im Verzug auch in Abwesenheit des Mieters, betreten, um sich vom Zustand der Räume zu überzeugen. Dieses Recht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

11 INSTANDHALTUNG, INSTANDSETZUNG, SCHÖNHEITSREPARATUREN

INSTANDHALTUNG JE EINZELFALL BIS (€)

INSTANDHALTUNG GESAMT PRO JAHR BIS (€)

Der Mieter übernimmt die Instandhaltung (Wartung) und Instandsetzung (Reparaturen) innerhalb der Mieträume bis zu den oben genannten Beträgen. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes (Dach und Fach), der damit verbundenen technischen Einrichtungen und Anlagen sowie der Außenanlagen obliegt dem Vermieter.

Schönheitsreparaturen, wie das Streichen von Wänden und Decken oder die sonstige Neubehandlung bzw. Reinigung von z. B. Wänden, Decken, Fenstern, Türen oder Heizkörpern, werden vom Mieter vorgenommen.

12 VERSICHERUNGEN

Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten folgende Versicherungen abzuschließen und deren Bestand dem Vermieter auf Anforderung nachzuweisen:

VERSICHERUNGEN (Z. B. BETRIEBSHAFTPFLICHT, GLASVERSICHERUNG)

13 UNTERVERMIETUNG, NACHMIETER

Eine Untervermietung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters gestattet. Die Zustimmung kann verweigert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und aus wichtigem Grund widerrufen werden.

Der Mieter ist berechtigt, einen Nachmieter zu stellen, der zu den gleichen Bedingungen innerhalb der Restlaufzeit des Vertrages in den Mietvertrag eintritt, sofern gegen dessen Bonität, Person und Branche (auch im Hinblick auf einen etwaigen Konkurrenzschutz) keine Einwendungen bestehen. Der Vermieter ist verpflichtet, mit diesem Nachmieter zu unveränderten Bedingungen einen Vertrag für die Restlaufzeit abzuschließen.

14 AUSSENREKLAME

Der Mieter ist berechtigt, an folgenden Teilen der Außenfront des Gebäudes Firmenschilder, Leuchtreklame sowie Schaukästen und Warenautomaten anzubringen, soweit der Gesamteindruck der Gebäudefront dadurch nicht beeinträchtigt wird:

BESCHREIBUNG / STANDORT DER AUSSENREKLAME

Das Anbringen erfolgt auf Kosten des Mieters und nach vorheriger Abstimmung mit dem Vermieter. Die gesetzlichen und ortspolizeilichen Vorschriften über Außenreklame sind zu beachten. Die Rückbauverpflichtung gemäß Ziffer 3.2 gilt sinngemäß.

Verlegt der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses seinen Betrieb, ist er berechtigt, ein halbes Jahr an der Eingangstür ein Hinweisschild anzubringen.

15 SACHEN DES MIETERS

Der Mieter versichert, dass die von ihm in die Mieträume eingebrachten Sachen in seinem freien Eigentum stehen, abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten. Folgende Sachen sind hiervon ausgenommen:

AUSGENOMMENE SACHEN

16 WETTBEWERBSSCHUTZ

- ☐ Der Vermieter verpflichtet sich, während der Mietzeit weder auf dem Mietgrundstück noch auf ihm gehörenden Nachbargrundstücken gewerbliche Räume an einen Mitbewerber des Mieters zu vermieten. Diese Verpflichtung erstreckt sich nicht auf eine Änderung des Nutzungszwecks der Mieträume.
- ☐ Der Vermieter räumt keinen Konkurrenzschutz ein.

17 BESONDERE VEREINBARUNGEN

BESONDERE VEREINBARUNGEN

18 GERICHTSSTAND, AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG

GERICHTSSTAND (ORT DES MIETOBJEKTS)

19 SONSTIGES

- a) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.
- b) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- c) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, berührt dies die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht.

WEITERE VEREINBARUNGEN / BEMERKUNGEN

ORT, DATUM

Unterschrift Vermieter

Unterschrift Mieter